



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

0801353-40.2017.8.14.0015

MONITÓRIA (40)

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Banco do Brasil (Sede III), S/N, SBS Quadra 4 Bloco c Lote 32, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901

Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, NELSON PILLA FILHO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO - PA25118

Nome: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME

Endereço: Vila Irmã Adelaide, 572, - de 457/458 a 730/731, Caiçara, CASTANHAL - PA - CEP: 68744-620

Nome: RANIERE LOPES DE ARAUJO

Endereço: Travessa Ipiranga, 74, Cristo Redentor, CASTANHAL - PA - CEP: 68742-340

Advogado(s) do reclamado: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO

SENTENÇA

Trata-se de Embargos Monitórios apresentados por A.A. DE ARAUJO LOCAÇÃO-ME e Embargos Monitórios apresentados pelos sócios garantidores ANDRÉ ALVES DE ARAUJO, RANIERE LOPES DE ARAUJO e VANIA DO NASCIMENTO ARAUJO em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, a empresa aduziu, em síntese, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade ao argumento de que envolve comissões cujos índices ou forma de cálculo não se encontram expressos nem a minuciosa descrição de evolução do débito. Sustentou a aplicação do CDC, vedação à capitalização de juros e a limitação de juros. Pugnou pela gratuidade e dispensa de garantia em juízo.

Os sócios garantidores, por sua vez aduziram a ocorrência de prescrição, pois, a obrigação vencida em 2010 a monitória apenas foi ajuizada sete anos depois. No mérito, aduziu a necessidade de recálculo do débito a luz das normas consumeristas reconhecendo-se tratar de contrato de adesão para afastamento dos encargos que entende ilegais.

O embargado apresentou manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

O feito encontra-se regular e trata-se de matéria de direito, dispensável a dilação probatória, assim, cabível o julgamento antecipado.

Trata-se de contrato de desconto de cheque e conforme contrato id 1551553 a liberação do crédito ocorreu em 23 de julho de 2009 com prazo de vencimento final em 17 de fevereiro de 2010.

Com razão o embargante ao alegar prescrição.

A cláusula de prorrogação automática dissociada da apresentação dos cheques originais não compensados e infrutíferas tentativas de desconto de valores em conta do cliente dentro do vencimento estipulado pelas partes não é hábil a afastar o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional. Não consta qualquer indicação de que os cheques não foram pagos pelos terceiros devedores principais, sendo a relação contratual vinculada a apresentação das cártulas negociadas e vinculadas a liberação do crédito em discussão.

Não havendo apresentação dos cheques com a inicial, comprovação da tentativa de compensação a data de vencimento estipulada contratualmente deve prevalecer. Consta na planilha de cálculos que houve tentativa de compensação dos cheques somente em 2014, após transcurso do prazo de apresentação e de prescrição da ação executiva dos cheques.

Incumbia ao credor carrear aos autos os cheques descontados por ser um crédito vinculado, portanto, fato constitutivo do seu direito e, especialmente, demonstra a inércia em reaver seu crédito.

Por essas razões, afastos a tese defensiva e declaro a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I do Código Civil. Assim, JULGO PROCEDENTE os embargos monitórios com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o réu para no prazo de quinze dias para pagar o montante da condenação (principal atualizado e honorários advocatícios) e custas, previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tudo sob pena do acréscimo de multa de 10%.

P.R.I.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA